## 2 지방세 감면 조례 총량 예외 규정 정비(법 §4⑦, 영 §2⑧,⑨)

### 1 개정개요

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| □ 지방세 감면규모 총량 예외<br><br>○ 행안부장관의 **허가를 받아** 조례로 정한 지방세 감면에 대해 **지방세 감면규모 총량** 적용 **대상**에서 **제외** | □ 감면규모 총량 예외 규정 정비(§4⑦)<br><br>○ 총량 적용 예외 단서 규정 삭제*<br>* 총량 비율 내 조례 운영 |
| □ 감면규모 총량 별도 추가 대상<br><br>○ 재난대응 및 복구, 국가적 현안, 특정산업 육성을 위한, 특구나 단지 지원 등*<br>* 행정안전부와 협의하는 경우 조례로 지방세 감면규모를 초과하는 지방세 감면 가능(영§2⑧) | □ 감면 총량 별도 추가 대상 확대(영§2⑧,⑨)<br><br>○ 현행 + '인구감소지역의 경제활력 제고' 추가<br>※ 법령 개정에 따른 조문정비(영§2⑧·⑨) |

### □ 개정내용

○ 행정안전부장관의 **허가를 받아 조례로 정한 지방세 감면을** 지방세 **감면 규모 총량에서 제외**하는 규정 삭제(§4⑦)

※ 행정안전부와 협의하는 경우, 조례로 지방세 감면 규모(일정비율 5% 이내)를 초과하는 지방세 감면 가능하며, 현재 시행령으로 운영 중(영§2⑧)

○ 지방분권 및 국가균형발전 지원을 위해 **인구감소지역*을 총량비율 별도 대상 추가**(영§2⑧·⑨)

* 현행 대상에 '**인구감소지역**의 **경제활력 증진**을 위해 필요한 경우'를 **추가**하여 행안부장관 **협의 범위**를 **확대**

※ 법령 개정에 따른 조문정비 사항(영§2⑧·⑨)

1) 영§2⑧5호 : ~ 제4호 ~ → 영§2⑧6호 : ~제5호 ~

2) 영§2⑨ : "법 제4조제7항 본문" → "법 제4조제7항"

## ❑ 적용요령

○ 2026년 1월 1일부터 시행(부칙 §1)

## 2 개정조문

### <지방세특례제한법>

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| 제4조(조례에 따른 지방세 감면) ① (생 략)<br>② ~ ⑥ (생 략)<br>⑦ 지방자치단체는 제6항의 조례에 따라 감면된 지방세액이 지방세 감면규모를 초과한 경우 그 다음 다음 연도의 지방세 감면은 대통령령으로 정하는 바에 따라 축소·조정된 지방세 감면규모 이내에서 조례로 정할 수 있다. 다만, 지방세 감면규모를 초과하여 정하려는 경우로서 행정안전부장관의 허가를 받아 조례로 정한 지방세 감면에 대해서는 지방세 감면규모 축소·조정 대상에서 제외한다.<br>⑧ (생 략) | 제4조(조례에 따른 지방세 감면) ① (생 략)<br>② ~ ⑥ (현행과 같음)<br>⑦ ----------.<br><단서 삭제><br>⑧ (현행과 같음) |

■ 법률 부칙

제1조(시행일) 이 법은 2026년 1월 1일부터 시행한다. (단서 생략)

## <지방세특례제한법 시행령>

| 개정 전 | 개정 후 |
|---|---|
| 제2조(지방세 감면규모 등) ① ~ ⑦ (생 략)<br>⑧ 법 제4조제6항에서 “대통령령으로 정하는 일정비율”이란 지방자치단체의 재정상황 및 지방세 수입규모 등을 고려하여 100분의 5의 범위에서 행정안전부장관이 정하여 고시하는 비율을 말한다. 이 경우 행정안전부장관은 법 제4조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 지방세 감면(행정안전부장관이 별도로 정하는 지방세 감면으로 한정한다)과 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우로서 지방자치단체가 행정안전부장관과 협의하여 조례로 정하는 지방세 감면이 있는 경우에는 해당 감면규모를 반영한 비율을 전단에 따라 고시하는 비율에 별도로 추가하여 고시(각 비율의 합은 100분의 5를 초과할 수 없다)할 수 있다.<br>1. ~ 4. (생 략)<br><신 설><br><br>5. 그 밖에 제1호부터 제4호까지의 | 제2조(지방세 감면규모 등) ① ~ ⑦ (현행과 같음)<br>⑧ ----------. ----------.<br>1. ~ 4. (현행과 같음)<br>5. 인구감소지역의 경제 활력 증진을 위해 필요한 경우<br>6. ---------- 제5호---- |

| 개정 전 | 개정 후 |
| --- | --- |
| 경우와 유사한 것으로 행정안전부장관이 인정하는 경우 | ---------- |
| ⑨ 법 제4조제6항의 조례에 따라 감면된 지방세액이 해당 연도의 지방세 감면규모(법 제4조제6항에 따른 지방세 감면규모를 말한다. 이하 이 항에서 같다)를 초과한 경우에는 법 제4조제7항 본문에 따라 그 초과한 금액의 2배에 해당하는 금액을 그 다음 다음 연도의 지방세 감면규모에서 차감한다. | ⑨ ----------법 제4조제7항----------. |

■ 시행령 부칙

제1조(시행일) 이 영은 2026년 1월 1일부터 시행한다.